

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004299-86.2025.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** DANNIEL DE CASTRO MOREIRA**RECORRIDO:** BANCO DO BRASIL SA**RECORRIDO:** FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. PEDIDO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 14.375/2022 A ESTUDANTE ADIMPLENTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5004299-86.2025.4.02.5101**510015476650 .V3****RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004299-86.2025.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** DANNIEL DE CASTRO MOREIRA**RECORRIDO:** BANCO DO BRASIL SA**RECORRIDO:** FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**RELATÓRIO**

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 5, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que seja suspensa a cobrança das parcelas do FIES no valor de R\$ 351,99 em razão do direito do autor em obter percentual de desconto com base na Lei nº 14.375/2022.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, que o legislador apenas contemplou os estudantes inadimplentes do FIES, permitindo-lhes descontos nas parcelas de até 77%. Afirma que tal fato viola o princípio da isonomia e estimula a inadimplência, pois os descontos acabam sendo maiores para os alunos em débito em comparação aos alunos adimplentes, caso do autor.

Contrarrazões em evento 11, CONTRAZ1.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 4, DESPADEC1, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

"No caso em questão, afirma o recorrente ter celebrado contrato de FIES para cursar Engenharia no ano de 2014 e que a fase de amortização iniciou-se em 10/06/2019, estando adimplente com as parcelas devidas.

Contudo, informa que o saldo devedor atual é de R\$ 22.929,78, restando ainda 72 prestações no valor de R\$ 351,99 que afirma ter dificuldades em adimplir sem prejuízo de sua própria subsistência.

Desse modo, ajuizou a demanda originária objetivando a condenação dos Réus a repactuarem a dívida, efetuando descontos previstos na Lei nº 14.375/2022 em aplicação analógica aos alunos inadimplentes. Em sede liminar, requer a imediata suspensão da cobrança das parcelas.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

*Em juízo perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos supracitados, haja vista que o feito nitidamente necessita de maior dilação probatória. Isso porque o autor, **que afirma encontrar-se adimplente com o FIES**, requer a aplicação dos dispositivos da Lei nº 14.375/2022 de forma analógica aos alunos inadimplentes com o propósito de obter descontos e repactuação do débito.*

No entanto, sobre a questão, é necessária a oitiva dos agentes operador e financeiro do FIES a fim de se concluir com segurança se o recorrente realmente faz jus ao percentual de desconto solicitado e se seu caso é abrangido pela supracitada lei, fato que não é possível de se aferir apenas em cognição sumária.

Ademais, especificamente quanto ao periculum in mora, não se encontra presente, haja vista que o própria autor informa estar adimplente com o FIES e não comprova a abusividade do valor cobrado das parcelas nem a impossibilidade de adimplemento sem prejuízo de sua subsistência.

Portanto, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência, devendo o pedido de aplicação analógica dos dispositivos da Lei nº 14.375/2022 ser melhor elucidado em cognição exauriente."

Ou seja, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, o que não se verifica no caso concreto, pois há necessidade de maior dilação probatória para análise da aplicabilidade dos descontos ao recorrente.

A Lei nº 14.375/2022 trata de benefícios concedidos a estudantes inadimplentes, não havendo previsão expressa de sua aplicação a estudantes adimplentes, o que demanda manifestação dos agentes operador e financeiro do FIES para adequada interpretação normativa.

Especificamente quanto ao *periculum in mora*, não há sua presença, uma vez que o recorrente reconhece estar adimplente e não demonstra, de forma concreta, a impossibilidade de continuar honrando as parcelas sem prejuízo de sua subsistência.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.